

انتقال سرقفلی

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل امور اسناد و سردفتران

خلاصه این قرارداد در صفحه دفتر
ثبت مشاور، جلد به شماره
در تاریخ / / ۱۳ ثبت شده است

ماده ۱: طرفین قرارداد

۱-۱ انتقال دهنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از
کد ملی متولد ساکن
تلفن با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد
بموجب
۱-۲ انتقال گیرنده فرزند به شماره شناسنامه صادره از
کد ملی متولد ساکن
تلفن با وکالت/قیمومت/ولایت/وصایت فرزند به شماره شناسنامه متولد
بموجب

ماده ۲: موضوع و مورد معامله

موضوع این قرارداد انتقال کلیه حقوق مالی اعم از قطعی و احتمالی انتقال دهنده نسبت به حق کسب و پیشه، تجارت و سرقفلی بوده که مورد معامله عبارت است از دانگ/یک باب
دارای پلاک ثبتی شماره فرعی از اصلی قطعه واقع در بخش به مساحت مترمربع، دارای حق اشتراک آب/برق/گاز
به صورت اختصاصی/اشتراکی/شواژ روشن/غیر روشن/کولر/پارکینگ/انباری به متراژ مترمربع/تلفن دایر به شماره /غیر دایر می باشد که انتقال گیرنده مورد سرقفلی را
رویت نموده و از کم و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی پیدا کرد.

ماده ۳: قیمت معامله

۱-۳ قیمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ ریال معادل تومان تعیین می گردد.
۲-۳ همزمان با این توافق مبلغ ریال معادل تومان نقداً/طی چک شماره بانک شعبه به فروشنده پرداخت
گردید. باقیمانده مبلغ ریال در زمان تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی پرداخت خواهد شد.

ماده ۴: شرایط مربوط به تنظیم سند

۱-۴ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند انتقال رسمی در تاریخ / / ۱۳ در دفتر اسناد رسمی شماره حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گردید سند را به نام انتقال گیرنده و یا هر کس
که انتقال گیرنده معرفی نماید انتقال دهد. در ضمن اجرای تعهد به تنظیم سند از طرف فروشنده بنام گیرنده بعدی، موکول به احراز از طریق ارائه قرارداد می باشد. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر
اسناد رسمی برای انتقال رسمی گواهی سردفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.
۲-۴ عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مجاز به صدور گواهی عدم حضور با ذکر مورد می باشد.

ماده ۵: شرایط تسلیم مورد معامله

۱-۵ انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاریخ / / ۱۳ با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدار کند و هر گونه موانع در استیفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند.
۲-۵ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد، قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند.
۳-۵ در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن، مستحق الغیر بودن عملیات اجرایی دادگستری یا اجرای اسناد رسمی، غصبی بودن قانوناً قابل انتقال به انتقال گیرنده
نباشد انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، معادل مبلغ ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد.

ماده ۶: آثار قرارداد

۱-۶ در صورتیکه حق انتقال سرقفلی به غیر از شخص انتقال گیرنده سلب گردد، مشارالیه حق انتقال سرقفلی را به غیر به هیچ عنوان نخواهد داشت.
۲-۶ انتقال دهنده اقرار نمود که مورد قرارداد مشمول مصادره اموال، سرپرستی و در توقیف، وثیقه غیر نمی باشد و منافع آن نیز قبلاً به دیگری واگذار نگردیده است. هرگاه کذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از
این جهت به انتقال گیرنده خسارتی وارد گردد، متخلف مکلف به جبران خسارت وارده می باشد.
۳-۶ انتقال دهنده در صورت استنکاف از تحویل مورد قرارداد در موعد قرارداد، مکلف است از بابت هر روز تاخیر، مبلغ ریال به انتقال گیرنده پرداخت نماید. تادیه خسارت مذکور مانع از
انجام تعهد اصلی انتقال دهنده نمی باشد.
۴-۶ انتقال گیرنده مکلف است تمامی قیمت مورد معامله را تا تاریخ / / ۱۳ به انتقال دهنده تادیه نماید. در غیر اینصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نیز می تواند مبلغ
..... ریال وجه التزام از انتقال گیرنده دریافت نماید.
۵-۶ پرداخت کلیه عوارض شهرداری و مالیات مشاغل و حق بیمه کارگران و کارکنان مانده از قبل و تا زمان تحویل بعهده انتقال دهنده/انتقال گیرنده می باشد.
۶-۶ مالیات نقل و انتقال سرقفلی و اخذ پاسخ استعلامات ثبتی، به منظور تنظیم سند انتقال سرقفلی، بعهده انتقال دهنده/انتقال گیرنده خواهد بود.
۷-۶ اصل کلیه اسناد و مدارک نزد انتقال دهنده/انتقال گیرنده باقی می ماند تا نسبت به کارهای اداری آن اقدام نماید و در حال حاضر فعالیت کسبی و کاری در مغازه/آپارتمان موصوف بصورت
..... می باشد.

ماده ۷

این قرارداد در بردارنده انتقال قطعی و شرعی و تعهد طرفین به ایفای تعهدات داده شده می باشد و با توجه به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی بین طرفین منعقد گردید.

ماده ۸

حق الترحمه مشاور املاک طبق نرخنامه کمیسیون نظارت شهرستان همدان مبلغ ریال می باشد. که بالمناقصه به عهده ی طرفین است و همزمان با امضاء این قرارداد از هر طرف مبلغ ریال
دریافت گردید. و این بند بمنزله صدور فاکتور می باشد ضمناً" مالیات بر ارزش افزوده % از هر طرف اخذ شده است.

ماده ۹

حق الترحمه مشاور امور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان بالمناقصه بعهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد به موجب قبوض شماره
و پرداخت شد.

ماده ۱۰

این قرارداد در تاریخ / / ۱۳ ساعت در دفتر مشاور املاک شماره به نشانی
تنظیم و امضاء و مبادله گردید و هر سه نسخه دارای اعتبار واحد است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۱۱

موارد حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاری است و تایید می شود.

توضیحات:

با احراز هویت متعاملین و مدارک و اسناد مورد
معامله تمام مراتب مندرج در این مابینه نامه به
تایید و گواهی اینجانب می رسد.
مهر و امضاء مشاور املاک

نام و نام خانوادگی
شاهد

نام و نام خانوادگی
شاهد

نام و نام خانوادگی
انتقال گیرنده

نام و نام خانوادگی
انتقال دهنده

این سند در دفتر اسناد رسمی
شماره ثبت گردید.

(بدون مهر و امضاء مشاور املاک فاقد اعتبار است)

۱۳۹۰/۱۱/۵

۲۴۵۳۲۵۵۳۲

اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان همدان

توجه: حق چاپ محفوظ و در صورت چاپ و تکثیر مشابه پیگرد قانونی دارد